

1511805-36.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... pelo crime de roubo, porte de arma e tráfico de drogas, tendo cumprido sua pena em 2008, não tendo envolvimento com a justiça criminal desde então. Negou que tivesse algo contra os policiais, não os conhecendo primeiramente, ainda que depois tivesse falado que conhecesse o policial que o abordou, nominado "soldado Santos", que trabalhava no mercado público.

O policial militar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511805-36.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511805-36.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129993/2021 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 17880670 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 1587/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2129993 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO GOMES DA SILVA PINTO

VISTOS.

CRISTIANO GOMES DA SILVA PINTO, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, c.c.

artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de maio de 2021, por volta de 16 horas, na Rua Dos Apiaris, 470, Pedreira, São Paulo, em ocasião de calamidade pública¹, possuía e portava um revólver Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, municiado com dois cartuchos íntegros e outros dois deflagrados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 21 de maio de 2021 (fls. 98), o réu foi citado (fls. 121) e apresentou defesa preliminar (fls. 124).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 142/144).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 148/151). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição por falta de provas; subsidiariamente, a desclassificação do delito para a forma prevista no artigo 14, da Lei 10.826/2006, a fixação da pena mínima, a aplicação da detração penal, a substituição da pena privativa de liberdade e o direito de recorrer em liberdade.

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de CRISTIANO GOMES DA SILVA PINTO, porque praticou o delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, c.c. artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fls. 17 e laudo pericial de arma de fogo de fls. 105/112, no qual os senhores peritos concluíram que o armamento estava apto a efetuar disparos e apresentava numeração suprimida.

Quanto à autoria também não resta dúvida.

Ao ser interrogado, o réu narrou que estava em sua casa, instalando rastreador em sua motocicleta, quando o abordaram e lhe disseram que havia uma denúncia de roubo de carga, cometido dias antes, que o envolvia. Os Policiais pediram que lhes entregasse sua arma para que o liberassem, mas informou-lhes que não havia feito nada de ilícito. Depois de três horas foi levado ao distrito e apresentaram uma arma, dizendo que era sua. Explicou que já havia sido processado anteriormente pelo crime de roubo, porte de arma e tráfico de drogas, tendo cumprido sua pena em 2008, não tendo envolvimento com a justiça criminal desde então. Negou que tivesse algo contra os policiais, não os conhecendo primeiramente, ainda que depois tivesse falado que conhecesse o policial que o abordou, nominado "soldado Santos", que trabalhava no mercado público.

O policial militar Weverson Adelino Zorzetto atestou que estava em patrulhamento pela comunidade quando lhes informaram que no referido endereço havia um indivíduo que, há alguns dias, havia participado de um roubo de carga e, no momento, estaria desmontando um motociclo, não sendo apresentados outros elementos de identificação. Ao chegarem ao endereço do réu, flagraram-no desmontando uma motocicleta e o abordaram, de modo que o seu parceiro fez a busca pessoal e encontrou o revólver na cintura dele. Sobre a motocicleta, não foi constatado nenhum ilícito. A arma estava com numeração suprimida, dois cartuchos íntegros e dois deflagrados. O réu, informalmente, havia dito que o armamento era para se proteger.

Por fim, o policial militar Rafael de Oliveira Bonate atestou que estavam em patrulhamento quando uma pessoa, ao avistar a viatura, informou que havia alguém

desmontando uma motocicleta nas imediações. Chegando ao local, visualizaram o réu no desmonte do motociclo. Assim, o abordaram e foi localizado o armamento. Ao verificarem a motocicleta, nada de ilícito foi constatado, tendo o acusado informado que o veículo era de sua propriedade. Afirmou que a numeração da arma estava suprimida, com duas munições intactas e duas deflagradas. Não se recordou se o acusado deu justificativa para estar armado. O transeunte que indicou o réu não foi arrolado como testemunha, tendo dito que o réu tinha feito um roubo de carga.

Referidos milicianos não conheciam o réu até então e não se demonstrou que tivessem qualquer interesse de imputar-lhe falsamente a prática de crime de que o soubessem inocente.

Assim, a negativa de autoria do acusado não foi amparada pela prova realizada, sendo de rigor a condenação, uma vez que não tinha autorização legal para portar arma de fogo.

Por fim, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, pois o fato descrito encontra perfeita adequação típica com o disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da mesma Lei.

Com efeito, embora o “caput” deste artigo faça menção à arma de uso restrito ou proibido, o parágrafo único e seus incisos trazem a tipificação de condutas diversas, às quais se impõe a mesma sanção.

Ora, outra não pode ser a interpretação, pois se assim não fosse, seria irrelevante a descrição realizada pelo legislador quanto às diversas condutas por ele entendida como mais graves, justificando sanção mais severa, bastando que a arma fosse de uso restrito ou proibido.

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 13 (treze) dias-multa calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, pois apresenta maus antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 41/42 (processo 0082948-44.2003.8.26.0050).

O crime foi cometido durante situação de calamidade pública, razão pela qual agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 03 (três) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e CONDENO CRISTIANO GOMES DA SILVA PINTO, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 16 (dezesesseis) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, c.c. artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, em face dos maus antecedentes, conforme certidão criminal já mencionada.

Pela mesma razão, não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Declaro a perda da arma e munições apreendidas, oficiando-se ao setor competente para que sejam encaminhadas ao Exército para destruição.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra, servindo a presente como ofício.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de maio de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA